

1500267-79.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2060382/2022 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 23377340 - 2º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 399/22/332 - 2º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500267-79.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500267-79.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2060382/2022 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 23377340 - 2º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 399/22/332 - 2º Distrito Policial de

Santa Barbara D'Oeste, 2060382 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 399/22/332 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

Harrison Moraes de Lima e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a HARRISON MORAES DE LIMA e WELINGTON MARCELO PINTO, socialmente conhecido como VITORIA PELEGRINI, (com qualificações às fls. 20 e 27) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 04/03/2022, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 04 de março de 2022, por volta de 08h10min, na Rua do

Alumínio, nº 139, no bairro Mollon, na cidade de Santa Bárbara d'Oeste, HARRISON MORAES DE LIMA, qualificado a fls. 23, e WELINGTON MARCELO PINTO, socialmente conhecido como VITORIA PELEGRINI, qualificado a fls. 17, agindo previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, para fins de comercialização, 39 porções de cocaína, na forma de crack, pesando aproximadamente 13 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11 e auto de constatação preliminar de fls. 12), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 85); 2) o recebimento da denúncia (fls. 136/140) em 11/05/2022; 3) as defesas (fl. 122 e 124/128); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 7, 9 e 11). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Anoto, a concessão da liberdade provisória de WELINGTON MARCELO PINTO nesta fase processual (fls. 136/140 e 147/148).

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o das autorias, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 5/6); boletim de ocorrência (fls. 12/14); auto de exibição e apreensão (fl. 15); autos de constatação preliminar (fl. 16); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 118/120).

2.2. Da autoria.

As autorias de HARRISON MORAES DE LIMA e WELINGTON MARCELO PINTO, socialmente conhecido como VITORIA PELEGRINI, também estão configuradas. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 7, 9, 10/11), ao auto de exibição e apreensão (fl. 15), ao laudo pericial (fls. 118/120) e à prova oral colhido em audiência, infere-se o seguinte panorama: "policiais militares receberam delação por meio do COPOM noticiando que dois indivíduos estariam praticando o tráfico de drogas no local dos fatos, sendo um deles travesti. Assim, em diligências no endereço fornecido, os agentes públicos avistaram os denunciados, os quais correspondiam às características anteriormente fornecidas. Nesse contexto, os denunciados foram abordados. Submetidos a busca pessoal, na posse de HARRISON foi localizada a importância de R\$190,00, enquanto nas vestes de WELLINGTON, conhecido como VITÓRIA, foram apreendidas 39 porções de crack, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante."

Nesse sentido, a testemunha Meiriele Moreira, policial militar, em sede policial (fl. 7) e em juízo declarou que: "recebeu denuncia via COPOM, a qual informava que pela Rua do Alumínio teriam dois indivíduos realizando o tráfico de entorpecentes, sendo que um dos indivíduos seria uma travesti. Que em posse de tais informações, se deslocou até o local, onde visualizou e abordou os dois indivíduos, os quais se identificaram como Harrison Vieira de Lima e Vitoria Pelegrini (nome social de Wellington Marcelo Pinto). Que em busca pessoal fora localizado em posse de Harrison, R\$ 190,00. Já em posse de Vitória (Wellington) fora localizado 39 pedras de crack, as quais estavam dentro da cueca da mesma. Diante dos fatos os indiciados foram conduzidos até o DP. Eles disseram que a droga era para uso de ambos. Sobre o dinheiro, o réu disse que seria de um serviço.

A testemunha Júlio Cesar Fugioka e Silva, policial militar, em sede policial (fl. 9), declarou que: "recebeu denuncia via COPOM, onde pela Rua do Alumínio teriam dois indivíduos realizando o tráfico de entorpecentes, sendo que um dos indivíduos seria uma travesti. Que em posse de tais informações, se deslocou até o local, onde visualizou e abordou os dois indivíduos, os quais se identificaram como Harrison Vieira de Lima e Vitoria Pelegrini (nome social de Wellington Marcelo Pinto). Que em busca pessoal fora localizado em posse de Harrison, R\$ 190,00. Já em posse de Vitória (Wellington) fora localizado 39 pedras de crack, as quais estavam dentro da cueca da mesma. Diante dos fatos os indiciados foram conduzidos até esta distrital."

Por sua vez, o acusado HARRISON MORAES DE LIMA, solo policial (fl. 10), permaneceu em silêncio. Em juízo negou a traficância. Foi ao local para comprar drogas da Vitória, como já tinha feito outras vezes. Porém foi preso. Todo o dinheiro seria utilizado para comprar droga. O dinheiro tinha sido depositado na sua conta bancária, porque fazia poucos dias que tinha ido embora do semiaberto e como trabalhava na penitenciária, eles depositaram a quantia. A Vitória estava usando droga e o réu ficou do lado dela, esperando. Vitória disse que era para ele esperar, quando foram abordados.

Já o acusado WELLINGTON MARCELO PINTO, conhecido socialmente como VITORIA PELEGRINI, solo policial (fl. 11), permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que foi ao local para comprar drogas. Comprou droga do Harrison. Quando da abordagem policial, o Harrison jogou a droga no colo da depoente que, com medo, a colocou na cintura, onde encontrada pelos policiais.

Ora, pelo que se observa ambos os acusados pretendem imputar ao outro a traficância, alegando que são usuários. Apresentam versões diametramente opostas. Nesse sentido, verifica-se que os policiais receberam notícias de que dois indivíduos, com as características dos réus, estariam traficando. Com a Vitória, pelo que se observa, localizaram a droga e com o réu Harrison a quantia em dinheiro. Harrison apresentou versão para o dinheiro não comprovada documentalmente. Do que se extrai, portanto, o dinheiro localizado com o réu era proveniente do tráfico, mormente porque sua versão não é crível, de que estaria no local ao lado de Vitória apenas para espera-la usar drogas e comprar o entorpecente dela posteriormente. Não é isso que um usuário que se diz contumaz faz, mormente tratando-se de pessoa já condenada criminalmente. Já em relação a Vitoria, não seria crível que ela, no momento da abordagem, guardasse o entorpecente consigo, como alegou em juízo. O comum seria que o devolvesse ao réu, jogando de volta para ele, o que não aconteceu. O que se tem, portanto, é que ambos estavam no local traficando, conforme a notícia que chegou aos policiais. Assim, o depoimento apresentado pelos policiais, somado às circunstâncias nas quais foram flagrados os acusados, denotam seus envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)''". (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara

de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder dos acusados foram apreendidas 39 porções de cocaína, na forma de crack, pesando 9,4 gramas de massa líquida. Verifico, portanto, que as versões das partes acusadas, quando confrontadas com as demais provas, materiais e orais, evidenciam, sobremaneira, tratarem-se de subterfúgios lançados para elidirem os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base às decisões condenatórias.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para HARRISON MORAES DE LIMA e WELINGTON MARCELO PINTO socialmente conhecido como VITORIA PELEGRINI.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, para o corréu WELINGTON MARCELO PINTO, conhecido socialmente como VITORIA PELEGRINI, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ). Já o corréu HARRISON MORAES DE LIMA é portador de maus antecedentes (certidões às fls. 194/195) atinentes ao processo de nº 0012173-77.2015.8.26.0019 e nº 0000223-18.2014.8.26.0533, condenações que, todavia, serão utilizadas na fase posterior.

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito. Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a droga apreendida se tratava de cocaína petrificada, crack, 13 gramas, de modo que nada há a ser considerado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas, julgo prudente fixar a pena-base no mínimo legal, resultando em “05 (cinco) anos reclusão

e 500 (quinhentos) dias-multa”.

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente.

Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente para o corréu WELINGTON MARCELO PINTO, conhecido socialmente como VITORIA PELEGRINI. Já para HARRISON MORAES DE LIMA incide a birreincidência, porquanto possui condenações transitadas em julgado (Processo nº 0012173-77.2015.8.26.0019 e nº 0000223-18.2014.8.26.0533)

Posto isso, para o corréu WELINGTON MARCELO PINTO, conhecido socialmente como VITORIA PELEGRINI, tendo em vista da inexistência de quaisquer agravantes e atenuantes, mantenho o estabelecido na etapa anterior.

Já para o corréu HARRISON MORAES DE LIMA considerando a incidência da agravante da birreincidência, uma específica, majoro a pena deste réu em 1/3, resultando em “06 (seis) anos e 08 meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa”.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente.

Por outro lado, para o corréu WELINGTON MARCELO PINTO, conhecido socialmente como VITORIA PELEGRINI, está presente a causa de diminuição referente ao redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, porque não há prova suficiente de que o réu se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. A redução deve ocorrer no teto de dois terços, que é aquele habitualmente utilizado pela média da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para situações como a presente, em que foi apreendida pequena quantidade de droga.

São penas finais para este réu, assim: 01 (um) ano e oito meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O corréu HARRISON MORAES DE LIMA é desmerecedor do benefício devido à birreincidência.

O dia-multa resta consolidado no mínimo legal, já que inexistem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP).

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à quantidade da pena cominada, o corréu WELINGTON MARCELO PINTO, conhecido socialmente como VITORIA PELEGRINI, deverá ter o cumprimento da sua privativa de liberdade iniciado em regime aberto.

Em razão da birreincidência, o corréu HARRISON MORAES DE LIMA deverá ter o cumprimento da sua privativa de liberdade iniciado em regime fechado.

Hoje, é entendimento tranquilo do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a substituição da pena corporal na hipótese de tráfico privilegiado, que não é delito equiparado a hediondo.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade do corréu WELINGTON MARCELO PINTO, conhecido socialmente como VITORIA PELEGRINI, por:

- a) prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída;
- b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, quantia esta que deverá ser revertida para entidade pública ou particular com destinação social a ser indicada em sede de execução. Valor unitário do dia-multa no piso legal. Desnecessárias

outras observações.

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra HARRISON MORAES DE LIMA (qualificação à fl. 20) por haver incorrido nas sanções do artigo 33, caput, "caput", da Lei n.º 11.343/06 - Lei de Drogas, e WELINGTON MARCELO PINTO, socialmente conhecido como VITORIA PELEGRINI, (com qualificação à fl. 27), por haver incorrido nas sanções do artigo 33, caput, e § 4º, da Lei n.º 11.343/06 - Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP: CONDENAR o corréu HARRISON MORAES DE LIMA a: "06 (seis) anos e 08 meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa ", no piso, em regime inicial fechado.

CONDENAR o corréu WELINGTON MARCELO PINTO, socialmente conhecido como VITORIA PELEGRINI a: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto; SUBSTITUO a pena privativa de liberdade de Wellington por prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída e prestação pecuniária, nos termos da fundamentação. CONDENO ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, de valor unitário mínimo.

1. Defiro a gratuidade a ambos.
2. Recursos em liberdade para Wellington, nome social Vitória.
3. Ante o exposto e com fulcro nos artigos 311, 312, 313 e 387, parágrafo único, todos do CPP, nego o direito de Harrison de recorrer em liberdade, mormente em razão da birreincidência (Processo nº 0012173-77.2015.8.26.0019 e nº 0000223-18.2014.8.26.0533), do regime ora imposto, tudo a demonstrar a necessidade de manutenção da custódia cautelar como forma de salvaguardar a ordem pública.
4. Após o trânsito em julgado:
 - a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, comunicando-se esta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral;
 - b) expeça-se guia de execução definitiva;
 - c) autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida;
 - e) expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos, o qual decreto o perdimento.

Cumpridas as alíneas anteriores, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA